

ÄRIRUUMIDE ÜÜRILEPINGU PÕHITINGIMUSED

1. POOLED					
1.1. Üürileandja	Nimi:	Taevavärava OÜ		Registrikood:	16333502
	Aadress:	Valukoja 8/1, 11415 Tallinn		KM-number:	EE102420203
	E-post:	contact@futureinvest.info		Telefon:	+372 5034135
	Pank:	AS LHV Pank		Kontonumber:	EE9077007710 06703960
1.2. Üürnik	Nimi:	Future Invest OÜ		Registrikood:	11676835
	Aadress:	Valukoja 8/1, 11415 Tallinn		KM-number:	EE101356640
	E-post:	janar@futureinvest.info		Telefon:	+372 51926218
	Pank:	AS SWEDBANK		Kontonumber:	EE2122002210 51325380
2. ÜÜRIPIND					
2.1. Üüripind	Lepingu esemeks on aadressil Taevavärava tee 6b, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond, 75306 asuva hoones (Hoone) paiknev pind 17 üldpinnaga 105,2m ² (Üüripind), mille asukoht ja piirid on näidatud Lepingu lisas nr 1 toodud plaanil.				
2.2. Parkimiskohad	1 parkimiskoht, mille asukoht on näidatud Lepingu lisaks nr 2 oleval plaanil. Koht nr 60				
2.3. Üüripinna üleandmin	01.04.2024				
2.4. Kasutusotstarve	Üüripinda võib kasutada üksnes lao-või tootmispinnana.				
3. ÜÜR					
3.1. Üür	EUR 10,00 Üüripinna ühe ruutmeetri kohta kuus (Üür), millele lisandub käibemaks õigusaktides kehtestatud suurus. Parkimiskohtade kasutustasu sisaldub Üüris.				
3.2. Kõrvalkulud	Üürnik kohustub tasuma Üürileandja poolt esitatud kommunaal-, haldus- ja lisateenuste eest Üldtingimustes sätestatud korras.				
4. TAGATIS					
4.1. Tagatise summa	Üürnik tasub Üürileandjale Lepingu allkirjastamisel Üürileandja poolt esitatud arve alusel tagatist 3 kuu Üüri ulatuses (lisandub käibemaks). Tagatise tingimused on täpsemalt reguleeritud Lepingu Üldtingimustes.				
5. TÄHTAEG					
5.1. Lepingu tähtaeg	Leping on sõlmitud tähtajaliselt 5 aastaks alates Üleandmispäevast.				
5.2. Tähtaja erisused	puuduvad				
6. POOLTE ESINDAJAD					
6.1. Üürileandja	Lepingulistes küsimustes	Varne Mälksoo	+372 5034135	e-post: varne@futureinvest.info	
	Halduskorralduses	Marek Andres	+372 5240998	e-post: m.andres@newsec.ee	
	Arveldustes	Kristi Mõtte	+372 56473887	e-post: kristi@futureinvest.info	
6.2. Üürnik	Lepingulistes küsimustes	Janar Asor	+372 51926218	e-post: janar@futureinvest.info	
	Tehnilistes küsimustes	Janar Asor	+372 51926218	e-post: janar@futureinvest.info	
	Arveldustes	Janar Asor	+372 51926218	e-post: janar@futureinvest.info	
7. POOLTE ALLKIRJAD					
7.1. Üürileandja	Varne Mälksoo /allkirjastatud digitaalselt/				
7.2. Üürnik	Janar Asor /allkirjastatud digitaalselt/				

ÄRIRUUMIDE ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. MÕISTED

- 1.1. **Leping, Pooled, Üürnik, Üürileandja, Üüripind, Hoone, Üleandmispäev, Üür ja Kõrvalkulud** on määratletud Põhitingimustes.
- 1.2. **Kinnistu** - kinnistu, millel asub Hoone.

2. LEPINGU ESE

- 2.1. Üürileandja annab Lepingus sätestatud tingimustel ja korras tähtajaliselt ja tasu eest Üürniku kasutusse Üüripinna ja parkimiskohad ning võimaldab Üürnikule tasu eest Üüripinna kasutamiseks punktis 5.5 nimetatud teenuseid ning Üürnik kohustub kasutama Üüripinda kooskõlas Lepingu tingimustega ning tasuma Üürileandjale Üüri ning Kõrvalkulusid Lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

3. LEPINGU TÄHTAEG. ÜÜRIPINNA ÜLEANDMINE

- 3.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel ning kehtib kuni Põhitingimuste punktis 5.1 märgitud tähtaja saabumiseni.
- 3.2. Lepingu tähtaja saabumisel Leping ei pikene ega muutu tähtajatuks ka siis, kui Üürnik jätkab Üüripinna kasutamist ja kumbki Pool ei avalda teistsugust taht.
- 3.3. Üürileandja annab Üüripinna Üürniku valdusesse ja kasutusse kahepoolse üleandmis-vastuvõtmisakti alusel Põhitingimuste punktis 2.3 märgitud Üleandmispäeval.
- 3.4. Üüripinna üleandmis-vastuvõtmisaktis fikseeritakse Üüripinna seisukord, sh mõõdikute näidud, ja muu Poolte poolt oluliseks peetav teave. Üürnik võtab Üüripinna vastu seisundis, nagu see on üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamise hetkel.
- 3.5. Üüripinna vastuvõtmisel kohustub Üürnik Üüripinna üle vaatama ning kinnitama üleandmis-vastuvõtmisaktil, et ta on täielikult teadlik Üüripinna seisukorrast Üleandmispäeval, see on sobiv kasutamiseks tema poolt silmas peetud eesmärgil ning Üürnikul puuduvad Üüripinna suhtes üleandmis-vastuvõtmisaktis nimetatud nõuded.
- 3.6. Üüritava pinna üleandmisel annab Üürileandja Üürnikule üle Hoone ja Üüripinna kasutamiseks vajalikud võtmekodid.
- 3.7. Kui Üürnik viivitab Üüripinna vastuvõtmisega või üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisega, on Üürileandjal õigus nõuda Üürnikult leppetrahvi summas, mis vastab kalendripäeva Üürile iga vastuvõtmisega viivitatud päeva eest. Kui viivitus kestab üle 7 päeva, on Üürileandjal õigus Leping üles öelda.

4. ÜÜRIPINNA KASUTAMISE OTSTARVE JA SEISUKORD

- 4.1. Üüripinda võib kasutada üksnes Põhitingimuste punktis 2.4 sätestatud otstarbel.
- 4.2. Üüripinna kasutusotstarvet võib muuta ning Üüripinnale võib muudatusi teha üksnes Üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul.
- 4.3. Üüripinna ühtlaselt jaotatud põrandakoormus ei tohi ületada 5000kg/m².
- 4.4. Üüripinnal on olemas vee- ja kanalisatsioonivalmidus. Üüripind on varustatud elektrienergiaga, maksimaalse voolutugevusega 220V/360V, 32A.
- 4.5. Üürnikul on keelatud hoida Üüripinnal relvi, lõhke, narkootilisi, kergestisüttivaid, iseenesest süttivaid, suure põlemiskoormusega, mürgiseid, keskkonnale või tervisele ohtlike, tule- või plahvatusohtlike aineid või esemeid.
- 4.6. Üürnikul on keelatud kaupade/asjade paigutamine tulekustutus- ja turvasüsteemide (sh Üüripinnale paigaldatud liikumisandurite) ette või muul viisil takistada nende tööd.
- 4.7. Üürnik kohustub tagama, et Üüripind oleks sobiv kasutamiseks Üürniku äritegevuseks ja vastaks õigusaktides toodud nõuetele, sh kasutus- ja tegevusloa väljastamiseks vajalikele nõuetele. Üürnik on kohustatud viivitamatult informeerima Üürileandjat nimetatud nõuetest või muudatuste tegemisest nimetatud nõuete osas ja pakkuma omapoolse lahenduse tekkinud mittevastavuse likvideerimiseks või nõuete täitmiseks. Mistahes tööd või muudatused, mis tuleb Üüripinnal teha selleks, et nimetatud nõudeid täita, tehakse täies ulatuses Üürniku kulul.

5. ÜÜR JA KÕRVALKULUD

- 5.1. Üürnik maksab Üürileandjale alates Üleandmispäevast Üüripinna kasutamise eest igakuist Üüri Põhitingimuste punktis 3.1 sätestatud suures. Summale lisandub käibemaks.
- 5.2. Pooled on kokku leppinud, et 12. kuu möödumisel Üleandmise päevast ning sellele järgnevalt iga 12. kuu möödumisel suureneb Üüripinna Üür automaatselt, ilma Poolte täiendava kirjaliku kokkuleppeta 3% võrra võrreldes sel hetkel kehtiva Üüriga.
- 5.3. Üüri tasub Üürnik üks kord kuus arvestuse aluseks oleva kuu 10. kuupäevaks. Tasumise päevaks loetakse raha laekumise päeva Üürileandja arveldusarvele. Kõik ülekandega seonduvad tasud kannab makse sooritaja. Üüri esmakordne tasumine Üürniku poolt toimub hiljemalt 10. päeva jooksul Üleandmispäevast Üürileandja arve alusel.

- 5.4. Kui Üüripinda ei anta Üürnikule üle kalendrikuu esimesel kuupäeval, vähendatakse esimese kuu üüri 1/30 võrra Põhitingimuste punktis 3.1 toodud Üüri summast iga 30. päevalisest arvestuslikust kuust puudu jääva päeva eest.
- 5.5. Lisaks Üürile on Üürnik alates Üleandmispäevast kohustatud tasuma Üürileandja poolt esitatud kommunaal-, haldus- ja lisateenuste (**Kõrvalkulude**) arved, kusjuures:
 - 5.5.1. kommunaalteenuste koguste määramise aluseks on kommunaalteenuseid osutavate ettevõtete arved Üürileandjale ning hindade aluseks on üldkehtivad tariifid;
 - 5.5.2. Üürniku poolt Üüripinnal kasutatava vee, gaasi, kaugkütte ja elektrienergia eest tasub Üürnik vastavalt arvestite näitudele;
 - 5.5.3. Hoone üldelektri, prügiveo, tuletõrje ATS hoolduse, valve, Hoone tehnoseadmete (sh nõrkvoolupaigaldiste) ja – võrkude, korrashoiu, teenindamise ja remondi, Hoone ja Kinnistu koristuse ja hoolduse, sh Hoone välisfassaadi puhastuse, tõstuste hoolduse, prügikonteinerite üüri ja tühjemise ning jäätmekäitluse, lumekoristuse ja libeduse tõrje, Hoone tehnilise üldvalve, kindlustuse, kohaliku omavalitsuse ja/või riiklike maksude, Kinnistuga külgnevate tänavaalade koristuse, halduri ning raamatupidamise teenuse kulu osas on Üürniku kantava osa arvestuse aluseks Üürniku kasutuses oleva Üüripinna pindala suhe kogu Hoone pindalasse.
- 5.6. Üürileandja on pädev otsustama teenusepakkuja valiku ning tingimuste üle. Üürileandja tagab nimetatud teenuste osutamise püüdes järgida majanduslikult soodsamaid võimalusi ja hoida Kõrvalkulud mõistlikul tasemel, kuid Üürileandjal ei ole kohustust valida kõige odavamad teenuse pakkuja, vaid lähtub teenusepakkuja valikul eelkõige sellest, et teenusepakkuja tagaks Kõrvalkulusid põhjustavate teenuste osutamise kvaliteeditasemel, mis vastab Hoone kontseptsioonile ning Hoonega sarnaste hoonete üldisele kvaliteedile.
- 5.7. Üürnik kohustub taluma ajutisi katkestusi teenuste osutamises ning Üürileandja ei vastuta katkestuste või teenuste osutamata jätmise eest, kui katkestused või teenuste mitteosutamine (sh elektri- ja side katkestused, avariid) ei sõltunud Üürileandjast.
- 5.8. Üürileandjal on õigus katkestada kommunaal- ja haldusteenuste osutamine, sulgeda sissepääs Üüripinnale ning lukustada Üüripind, kui Üür või Kõrvalkulude maksed on Üürniku poolt osaliselt või täielikult vähemalt 14 päeva maksmata ning Üürnik ei ole rikkumist kõrvaldanud Üürileandja poolt selleks antud täiendava tähtaja jooksul.
- 5.9. Lepingujärgsete maksete laekumisel Üürileandjale loetakse kõigepealt tasutuks viivis ja leppetrahv, siis kahjuhüvitised ning seejärel Kõrvalkulud ning viimasena Üür.
- 5.10. Üürnikul on õigus nõuda Üürileandjalt teenuste arvestuse aluseks olevaid andmeid. Üürileandja kohustab tagama soovitud andmete esitamise 10. päeva jooksul arvates nõude esitamisest. Selguse huvides, selgituse nõudmine ei vabasta Üürnikku arve tähtjaks tasumise kohustusest.

6. TAGATIS

- 6.1. Üürnik tasub Üürileandjale Lepingu allkirjastamisel tagatisraha Põhitingimuste punktis 4.1 toodud summas. Summale lisandub käibemaks.
- 6.2. Tagatisraha tuleb maksta ülekandega Üürileandja arveldusarvele.
- 6.3. Pooled on kokku leppinud, et 12. kuu möödumisel Üleandmise päevast ning sellele järgnevalt iga 12. kuu möödumisel suureneb Üüripinna Tagatis, ilma Poolte täiendava kirjaliku kokkuleppeta 3% võrra.
- 6.4. Tagatisrahaga on tagatud kõik Üürniku rahalised kohustused Üürileandja ees, sealhulgas Üüri ja Kõrvalkulude võlgnevused, samuti viiviste, kahju hüvitamise ja leppetrahvi nõuded.
- 6.5. Üürileandjal on õigus kustutada tagatisraha arvel Üürniku mistahes võlgnevus koheselt peale selle sissenõutavaks muutumist ja Üürniku poolt oma kohustuse mittetähtaegsel tasumisel. Üürileandja poolt tagatisraha arvel Üürniku võlgnevuse kustutamise korral on Üürnik kohustatud 5 päeva jooksul arvates mahaarvamise tegemisest taastama Tagatisraha Põhitingimuste punktis 4.1 nimetatud summas täiendava juurdemaksega Üürileandja arvelduskontole.
- 6.6. Üürileandjal ei ole kohustust tagatisraha eraldi kontol hoiustada, sellelt ei arvestata Üürniku kasuks intressi ning Üürileandjal puudub kohustus tasuda Üürnikule tagatisraha tagastamisel intressi.
- 6.7. Üürileandja tagastab Üürniku tagatisraha jäägi 60 päeva jooksul Lepingu lõppemisest arvates.

7. KINDLUSTUS

- 7.1. Üürileandja kindlustab Hoone (v.a Üüripinna siseviimistlus, Üürniku paigaldatud seadmed, mööbel, kaup jms).
- 7.2. Üürnik peab soovitavalt omama täielikku kindlustuskaitset Üüripinnal asuva Üürniku vara suhtes (sh siseviimistlus, seadmed, mööbel ja kaup) vähemalt taastamisväärtuses. Üürniku vara hävimise või sellele tekkinud kahju eest Üürileandja ei vastuta, v.a kui hävimine toimus Üürileandja tahtluse korral või kui Üürileandja vastutuse sätestab otseselt ja välistamatult seadus.

8. ÜÜRNIKU SISSESEADED JA REKLAAM

- 8.1. Üürnikul on õigus paigaldada Üüripinnale oma sisseseaded alates Üüripinna valduse vastuvõtmisest. Sisseseaded (riiulid, mööbel jne) peavad olema ilma kinnitusvahenditeta vabalt põrandal seisvad. Seintele, põrandale või lakke kinnitamine on keelatud. Kui Üürniku sisseseaded nõuavad põrandale, seina või lakke kinnitamist, kooskõlastab Üürnik selle eelnevalt

kirjalikult Üürileandjaga ning Lepingu lõppedes likvideerib kinnitusaugud ja muud sisseseade eemaldamisest tulenevad kahjustused.

- 8.2. Üürileandja ja Üürnik on kokku leppinud, et Üürnik kohustub 3 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest esitama Hoone välisfassaadile reklaamlahenduse paigaldamiseks ettevõtte logo pdf formaadis või mõnes muus vektorformaadis. Reklaamlahenduse teostab Üürileandja poolt valitud ja kõige soodsama pakkumise teinud reklaamiagentuur, kes tutvustab Üürnikule võimalusi reklaamlahenduse asukoha, kujunduse ja suuruse osas, mis on eelnevalt kooskõlastatud Üürileandjaga. Reklaamlahenduse valmistamise ja paigaldamise kulud tasub Üürnik ja Üürnikul ei ole õigus nõuda Lepingu lõppedes eelnimetatuga seotud kulutuste hüvitamist, kuid reklaamlahendus on Üürniku omand ja Üürnikul on lepingu lõppedes õigus reklaamlahendus kaasa võtta. Eraldi tasu Üürileandja eelnimetatud reklaamlahenduse eksponeerimise eest Üürnikult ei nõua, kuid Üürnik on kohustatud tasuma reklaamlahenduse hooldus- ja korrashoiukulud.
- 8.3. Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, kohustub Lepingu lõppedes Üürnik eemaldama Üüripinnalt tema poolt paigaldatud esemed ja sisseseaded, jne ning taastama Üüripinna seisukorra Üüripinna üleandmis-vastuvõtmisaktis kirjeldatud seisukorras, arvestades normaalset kulumist.

9. ÜÜRIPINNA KASUTAMINE

- 9.1. Üürileandja kohustub võimaldama Üürnikul kasutada Üüripinda vastavalt Lepingu tingimustele ning mitte sekkuma Üürniku tegevusse, välja arvatud juhul, kui nimetatud vajadus tekib õigusaktidest tulenevalt või on vajalik Hoone või Üüripinna säilimise tagamiseks. Üürileandja kohustub kõrvaldama puudused või takistused, mis piiravad Üüripinna sihtotstarbelist kasutamist mõistliku aja jooksul puudusest või takistusest teada saamisest.
- 9.2. Üürnik on kohustatud kasutama Üüripinda heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele, arvestades teiste Hoone kasutajate huvidega, ning järgima Üüripinna ja Hoone kasutamise kohta kehtivaid sanitaar-, tuleohutus-, turva-, ja ohutuseeskirju, Hoone sisekorra reegleid, kui sellised on kehtestatud või kehtestatakse ning tagama nimetatud eeskirjade ja korra järgimise Üürniku külaliste, töötajate ja klientide poolt.
- 9.3. Üürnik on kohustatud Hoone kütteperioodil hoidma Üüripinna temperatuuri minimaalselt 10° C.
- 9.4. Hoones on suitsetamine keelatud. Üürnik kohustub tagama, et Üürniku külalised, personal, kliendid jne ei suitsetaks Üüripinnal.
- 9.5. Üürnik kohustub teatama Üürileandjale viivitamatult avariist, tulekahjust või muust õnnetusest Üüripinnal või Hoones ning võtma kohe tarvitusele abinõud õnnetusest tulenevate võimalike kahjude vältimiseks ja vähendamiseks ning õnnetuse tagajärgede kõrvaldamiseks.
- 9.6. Üürileandjal on õigus sulgeda Hoone või selle mistahes osa, sealhulgas Üüripind, ajaks, mis on vajalik hädaolukorra, tulekahju või plahvatusena tekitatud kahju kõrvaldamiseks, või kui selline oht ähvardab, ja Üürileandja peab seda vajalikuks, olles konsulteerinud politsei või muude ametiasutustega, või kui sellised asutused seda otseselt nõuavad. Üürnikul pole õigust nõuda eelnevaga seoses mistahes kulude hüvitamist. Kui selline Hoone osaline või täielik sulgemine kestab kauem kui 3 päeva ning Üürnikul ei ole võimalik Üüripinda sihtotstarbeliselt kasutada, ei pea Üürnik maksma Üüri alates neljandast päevast kuni sellise asjaolu äralangemiseni.
- 9.7. Üürnik on kohustatud mitte kasutama Üüripinnal seadmeid ja tehnoloogiat, mis tekitavad väljaspool Üüripinda õigusaktidega kehtestatud normidest suuremat vibratsiooni ja müra (kuni 65 db). Üürnik kinnitab, et on teadlik ja kohustub taluma, et tema poolt kasutatavale Üüripinnale võib kõrvalasuvatest Üüripindadelt kostuda eelnimetatud määral müra ja vibratsiooni.
- 9.8. Üürnik on kohustatud mitte kasutama Üüripinnal seadmeid ja tehnoloogiat, mis tekitavad õigusaktidega kehtestatud normidest suuremat vibratsiooni ja müra, raadio- ja TV häireid, mürgiseid gaase, ümbrust ja keskkonda kahjustavat tolmu, kahjulikku kiirgust, elektrivõrgu ülekoormust ning mistahes Hoone süsteemide või konstruktsiooni kahjustusi. Üürnik on kohustatud tagama, et Hoone süsteemid ning struktuurid ei oleks ülekoormatud. Kui Üürniku tootmistevõime tekitab tavapärasest rohkem tolmu, sädemeid, lenduvaid tahkeid osakesi, siis kohustub Üürnik omal kulul katma Üüripinna siseseinad ja põrandad vastava materjaliga, mis hoiab ära seinte ja põrandate kahjustumise. Kui Üürniku tootmistevõime tagajärjel vajab Üürniku kasutuses oleva Üüripinna küttesüsteem tavapärasest tihedamat hooldust, siis kohustub Üürnik need hoolduskulud tasuma.
- 9.9. Kui Üürniku tegevusest tulenevalt suureneb reovee saastemäär üle kohaliku omavalitsuse poolt määratud reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtuste (<https://www.riigiteataja.ee/akt/1023355>), siis kohustub Üürnik tekkinud kulu hüvitama.
- 9.10. Üürnikul on keelatud hoida temale kuuluvaid esemeid väljaspool Üüripinda Hoones või Kinnistul, kui ei ole lepitud kokku teisiti.
- 9.11. Üürnik kohustub korraldama omal kulul kõigi pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmise, sh müügipakendite- ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse täitmise, kui Üürnik tegutseb tegevusalal, millest tulenevalt tekib kohustus pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Samuti kohustub Üürnik omal kulul korraldama jäätmete, mis ei kuulu olmejäätmete kategooriasse, käitlemise. Kui Üürnik tekitab oma tegevusest tulenevalt suurel hulgal jäätmeid, kohustub ta need omal kulul käitlema.
- 9.12. Üürileandja esindajatel peab olema vaba ligipääs Üüripinnale tööpäevadel, kui sellest ning kontrollvisiidi eesmärgist on Üürnikule 24 tundi ette teatatud. Üürileandjal on õigus siseneda Üüripinnale igal ajal avariide või õnnetuste ärahoidmiseks või

nende tagajärgede likvideerimiseks, kui nimetatud õnnetused või avariid või reaalne oht nende tekkimiseks võivad ohustada Hoonesse viibivaid isikuid või teiste isikute vara.

- 9.13. Üürnik kohustub võimaldama Üürileandjale või mistahes muule Üürileandja poolt volitatud isikule 24 tunnise etteteatamisega juurdepääsu Üüripinnal asuvatele tehnosüsteemidele, ATS süsteemide hooldamiseks, tõstukuste hooldamiseks, käsitulekustutusvahendite kontrollimiseks jms. Kui Üürnik eelnimetatud tööde teostamise ajal Üüripinnal viibida ei saa, osaleb Üürniku vara turvalisuse tagamiseks tööde järelevaatajana ka Hoone haldur või Üürileandja esindaja.
- 9.14. Parkimine Kinnistu territooriumil toimub ainult Üürileandja poolt tähistatud parkimiskohtadel. Üürniku kasutuses olevatele parkimiskohtadele ei ole lubatud ladustada Üürnikule kuuluvat või Üürniku tegevusega seotud teenuste osutamisega kolmandatele isikutele kuuluvat vallasvara, asju ja esemeid. Parkimine Üürniku kasutuses oleva Üüripinna sissepääsu ees on lubatud ainult laadimise ajaks ning maksimaalselt üheks tunniks.
- 9.15. Üüripinna ja selles paiknevate asjade valve ja säilimise korraldab Üürnik. Üürileandja ei vastuta Üüripinnal asuvate asjade säilimise eest. Üürileandja ei vastuta Hoonesse sissepääsu, Hoonest varastamise, röövimise, loodusõnnetuse ega vandalismi tagajärjel kolmandate isikute poolt Üürnikule tekitatud kahju eest.
- 9.16. Üürnik kohustub järgima kõiki tema tegevusele kehtestatud reegleid ja õigusakte ning tagama, et tal on alati olemas ja kehtivad kõik tegevuseks vajalikud litsentsid, load ja/või nõusolekud.

10. ÜÜRIPINNA KORRASHOID JA PARENDUSED

- 10.1. Üürnik on kohustatud Üüripinda korras hoidma ning koristama ja hooldama selliselt, et Üüripind säiliks üleandmis-vastuvõtmisaktis kirjeldatud seisundis, arvestades normaalset kulumist ning järgima Üürileandja vastavasisulisi juhiseid.
- 10.2. Üürnik on vastutav Üüripinna kogu korrashoiu ja remondi (sh lagede, seinte, põrandate värvimine, mööbli ja sisseseade ning põrandate väljavahetamine jne) eest. Kõik Üüripinnal tehtavad remonditööd lepib Üürnik Üürileandjaga eelnevalt kirjalikult kokku ning remonttööde tegemisel võib kasutada ainult Üürileandja poolt aktsepteeritud ettevõtjat. Üürnik teostab kõik remonttööd viisil, mis võimalikult vähe häirib teisi üürnikke, Üürileandjat ja muid isikuid.
- 10.3. Kui Üürnik ei tee Üüripinnal mõistlikult vajalikku remonti või hooldust mõistliku aja jooksul, võib Üürileandja teha seda Üürniku kulul.
- 10.4. Üürnik peab taluma Üürileandja poolt Üüripinnal tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud Üüripinna säilitamiseks, mõistlikus ulatuses ilma, et tal oleks õigus kahju hüvitamisele või Üüri alandamisele. Tehtavatest töödest ja saabuvast muust mõjutusest teavitab Üürileandja Üürnikku mõistlikult ette tehtava töö sisu ja kestvuse või muu mõjutuse viisi ja kestvuse äranäitamisega. Üürileandja teostab kõik sellised remonttööd viisil, mis võimalikult vähe häirib Üürnikku, teisi üürnikke, külastajaid ja muid isikuid. Pooled välistavad võlaõigusseaduse § 283 lg 1 teise lause, § 284 lõiked 2, 3 ja lõike 5 teise ja kolmanda lause kohaldamise.
- 10.5. Üürnikul on õigus teha Üüripinnal parendusi ja muudatusi üksnes Üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul. Üürnik kohustub Lepingu lõppemisel Üürniku poolt tehtud parendused või muudatused eemaldama ning taastama eelneva olukorra, sh kõrvaldama kõik kahjustused, välja arvatud, kui Pooled on kirjalikult teisiti kokku leppinud või kui see pole Üüripinda kahjustamata võimalik. Üürnikul ei ole ühelgi juhul õigust saada hüvitist Üüripinnal tehtud parenduste või muudatuste eest.

11. ALLÜÜR JA LEPINGU ÜLEANDMINE

- 11.1. Üürnikul on õigus anda Üüripind allüürile üksnes Üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul.
- 11.2. Lepingujärgsete kohustuste üleandmine, Lepingul põhineva õiguse pantimine ning Üüripinna koormamine Üürniku poolt on keelatud. Keeld kehtib ka ettevõtte ülemineku korral. Lepingu üleandmine, sealhulgas ettevõtte võõrandamisel, ühinemisel, jagunemisel või koondumisel (konkurentsiseaduse tähenduses), on lubatud üksnes Üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul.

12. LEPINGU LÕPPEMINE

- 12.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel ja lõpeb Põhitingimuste punktis 5.1 toodud tähtaja saabumisel, Lepingu lõpetamisel Poolte kokkuleppel, Üürniku poolt Üüripinna omanikuks saamisel või Lepingu ülesütlemisel punktides 12.3, 12.4 või 12.5 sätestatud alustel.
- 12.2. Pooled võivad Lepingu lõpetada ennetähtaegselt Poolte kirjalikul kokkuleppel.
- 12.3. Üürileandjal on õigus Lepingu etteteatamiseta erakorraliselt üles öelda, kui esinevad järgmised mõjuvad põhjused:
 - 12.3.1. Üür ja/või Kõrvalkulud on osaliselt või täielikult vähemalt 14 päeva maksmata või on Üürnik olnud vastavate maksete tasumisega viivituses korduvalt, so vähemalt kahel korral kalendriaasta jooksul ning Üürnik ei ole kõrvaldanud rikkumist Üürileandja poolt antud 14-päevase täiendava tähtaja jooksul. Üürileandjal on õigus nimetatud täiendav tähtaeg andmata jätta vaid juhul, kui Üürnik rikub kohustust teistkordselt või enam kordi. Juhul, kui Lepingu ülesütlemise aluseks on mitmekordne maksetega viivitamine, on Üürileandjal õigus öelda Leping üles ka siis, kui Üürnik täidab oma maksekohustused enne Lepingu ülesütlemist;
 - 12.3.2. Üürnik osutub maksejõuetuks või Üürniku suhtes algatatakse pankrotimenetlus;

- 12.3.3. Üürniku tegevus häirib Hoone teiste üürnike tegevust või huve;
- 12.3.4. Üürnik ei ole täitnud punktis 6.1 sätestatud tagatise andmise või punktis 6.5 sätestatud tagatise uuendamise kohustust;
- 12.3.5. Üürnik kasutab Üüripinda vastuolus Üüripinna kasutamise otstarbe või Lepinguga ega lõpeta ning heasta rikkumist 14 päeva jooksul vastavasisulise nõude saamisest;
- 12.3.6. Üürnik halvendab oluliselt Üüripinna seisundit ega lõpeta ning heasta rikkumist 14 päeva jooksul vastavasisulise nõude saamisest;
- 12.3.7. Üürnik on Lepingu sõlmimisel andnud olulist väärinformatsiooni või Üürniku esindajal puudusid õigused ja volitused Lepinguga ja sellega seotud dokumentide allkirjastamiseks;
- 12.3.8. Üürnik annab Üüripinna allüürile või muul viisil kolmandate isikute kasutusse ilma Üürileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta ega lõpeta ning heasta rikkumist 14 päeva jooksul vastavasisulise nõude saamisest;
- 12.3.9. Üürnik ei ole mistahes muud olulist Lepinguga rikkumist (oluliste rikkumistena käsitletakse muuhulgas, kuid mitte ainult Üldtingimuste punktides 9 ja 10 ja 11 toodud kohustuste rikkumist) lõpetanud ja heastanud 14 päeva jooksul vastavasisulise nõude saamisest.
- 12.3.10. Üürnik ei esita, hoolimata Üürileandja sellekohasest nõudmisest, dokumente ja asjakohast teavet või kui esitatud dokumendid ja andmed ei kõrvalda Üürileandja kahtlust, et tehingu või ärisuhte eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine.
- 12.4. Üürnik võib käesoleva Lepinguga erakorraliselt üles öelda ainult siis, kui Üürileandja on Lepingut oluliselt rikkunud ega ole rikkumist lõpetanud mõistliku aja, mis ei või igal juhul olla vähem kui 14 päeva, jooksul vastavasisulise nõude saamisest. Üürnikul ei ole õigust öelda Lepingut üles, kui Üürileandja poolse rikkumise tõttu on Üüripinna kasutamine piiratud mitteolulisel määral.
- 12.5. Kummalgi Poolel on õigus öelda Leping mõjuva põhjusega igal ajal 1-aastase kirjaliku etteteatamisega üles. Kui Üürnik ütleb Lepinguga erakorraliselt üles, jääb tagatisraha Üürileandjale vastavalt punktile 12.6.
- 12.6. Pooled on kokku leppinud, et Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel Poolte kokkuleppel vastavalt punktile 12.2. või Üürnikust tulenevalt kohustub Üürnik tasuma Üürileandjale ennetähtaegse ülesütlemise eest kahjuhüvitist 3 kuu Üüril ulatuses, katmaks Üürileandja kahjusid, mis tulenevad Üüripinna uuesti samadel tingimustel väljaüürimise aja ja raha kuludest. Eelnimetatud kahjuhüvitise tasumine ei vabasta Üürnikku kohustusest hüvitada Üürileandjale kahju osas, mida eelnimetatud hüvitis ei kata.
- 12.7. Lepinguga lõppemisel kohaldatakse ka pärast Lepinguga lõppemist neid Lepinguga sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad Poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepinguga lõppemist. Eelöeldu kehtib iseäranis sätete kohta, mis määravad Poolte vaheliste vaidluste lahendamise korra, Lepinguga ette nähtud tasude maksmise kohustuse ning nende arvestamise ja maksmise korra, Lepinguga sätete tõlgendamise viisi ning Poolte vastutuse.

13. ÜÜRIPINNA TAGASTAMINE

- 13.1. Lepinguga lõppedes mistahes alusel on Üürnik kohustatud Üüripinna Üürileandjale tagastama Lepinguga lõppemise päeval heas seisukorras, arvestades kohustust teostada tavapäraseid remont- ja hooldustöid ning normaalset füüsilist kulumist, samuti Lepinguga sätestatud kohustusi eemaldada sisseseeded ning muudatused ja parendused ja taastada eelnev olukord. Üürileandjal on õigus keelduda Üüripinna vastuvõtmisest, kuni Üüripind on viidud vastavusse käesolevas punktis nõutuga.
- 13.2. Üüripinna tagastamiseks on Üürnik kohustatud loobuma Üüripinna valdusest, vabastama Üüripinna Üürnikule või kolmandatele isikutele kuuluvatest või peremehetutest asjadest, andma Üürileandjale üle kõik võtmed ja koodid ning seadmete kasutusjuhendid ning -eeskirjad. Üüripinna tagastamine vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisaktiga.
- 13.3. Kui Üürnik viivitab Üüripinna tagastamisega, on Üürileandjal õigus nõuda leppetrahvi iga viivitatud päeva eest summas, mis võrdub Üüripinna eest tasumisele kuuluva Üüril kahekordse päevamääraga. Lisaks kohustub Üürnik tasuma Kõrvalkulud ning hüvitama kahju osas, milles Üüril seda ei kata.
- 13.4. Kui Üüripinna seisund ei vasta Üüripinna tagastamisel Lepinguga punktis 13.1 sätestatud, on Üürileandjal õigus keelduda Üüripinna vastuvõtmisest ja Üüripinna üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisest seni, kuni Üüripinna seisund on viidud vastavusse punktis 13.1 sätestatud ja puudused on kõrvaldatud. Üürileandjal on ka õigus Üüripind vastu võtta ja Üüripinna üleandmis-vastuvõtmisakt allkirjastada ning nõuda Üürnikult Üüripinna Lepinguga vastavusse viimiseks ja puuduste kõrvaldamiseks vajalike kulutuste hüvitamist.
- 13.5. Kui Üürnik ei ilmu Üüripinna üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjutamisele hiljemalt Lepinguga märgitud tähtajal, on Üürileandjal õigus lugeda Üüripinna tagastamine toimunuks Üürileandja esindaja koostatud aktiga, millele võetakse kahe tunnistaja allkirjad Üürniku mitteilmumise kinnitamiseks ja Üüripinna seisundi, sh võimalike puuduste, fikseerimiseks. Sellisel juhul on Üürileandjal õigus siseneda Üüripinnale ilma Üürniku nõusolekuta ning eemaldada sellelt kogu sisustus, seadmed ja muud esemed, mis Lepinguga kohaselt ei jää Üürileandjale, ning paigutada need Üürileandjale või kolmandale isikule kuuluvatele pindadele ning Üürnik kohustub hüvitama Üürileandjale kõik eeltooduga seotud kahjud ja kulutused.

14. KONFIDENTSIAALSUS

- 14.1. Pooled kohustuvad teise Poole nõusolekuta mitte avaldama kolmandatele isikutele käesoleva Lepinguga tingimusi ning Lepinguga alusel teiselt Poolelt saadud informatsiooni, sh kogu sellist informatsiooni, mis Poolele ei oleks teatavaks saanud ilma Lepinguga

sõlmimiseta, välja arvatud kui selline informatsioon on juba avalik või informatsiooni avaldamist nõutakse seaduse alusel või kui tegemist on informatsiooni avaldamisega pankadele ning professionaalsetele nõustajatele, kelle suhtes kehtib vaikimiskohustus.

15. VASTUTUS

- 15.1. Pooled kannavad vastastikku täielikku varalist vastutust Lepingu mittetäitmisega või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud varalise kahju eest. Pooled vastutavad oma külaliste, töötajate ja esindajate tegevuse või tegevusetusega teisele Poolele tekitatud varalise kahju eest.
- 15.2. Olenemata mujal käesolevas Lepingus sätestatust ei ole Üürileandja vastutav Üürnikule tekitatud kahju eest, kui seda ei ole tekitatud Üürileandja tahtliku Lepingu rikkumisega, sh ei vastuta Üürileandja kolmandate isikute poolt osutatud teenuste vahendamisel teenuse osutajate poolt kohustuste rikkumise või teenuse osutamise katkestamise eest.
- 15.3. Üürileandja vastutab Üüripinna puuduse või selle kasutamise takistuse eest ainult siis kui puudus või takistus tuleneb Üürileandja poolsest süülisest Lepingu rikkumisest ning Üürileandja ei ole puudust või takistust kõrvaldanud selleks vajaliku täiendava mõistliku aja jooksul.
- 15.4. Leppetrahvi tasumine ei vabasta ühelgi juhul kohustuse täitmisest või leppetrahvi ületava kahju hüvitamisest, välja arvatud, kui Lepingus on kokku lepitud teisti.
- 15.5. Pooltel on õigus nõuda viivist kõigi Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvate summade tasumisega viivitamise korral 0,5% viivitatud summast iga viivitatud päeva eest.

16. KOHALDATAV SEADUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

- 16.1. Leping allub Eesti Vabariigi õigusele.
- 16.2. Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

17. TEATED

- 17.1. Kõik Lepingu alusel edastatavad teated, kooskõlastused ja pretensioonid peavad olema kirjalikus vormis ja Poolte poolt allkirjastatud, välja arvatud, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga ja nendega ei seonu õiguslikke tagajärgi. Sel juhul võivad teated olla esitatud kirjalikku taasesitamist ning teate esitaja isiku ja esitamise aja kindlaksmääramist võimaldavas vormis.
- 17.2. Kõik Lepingu alusel edastatavad teated, kooskõlastused ja pretensioonid loetakse nõuetekohaselt edastatuks ja kättesaaduks, kui need on:
 - 17.2.1. adressaadiks olevale Poolele isiklikult või kulleri vahendusel allkirja vastu üle antud; või
 - 17.2.2. saadetud tähtitud kirjaga adressaadiks oleva Poole aadressile ja saatmisest on möödunud 3 tööpäeva; või
 - 17.2.3. saadetud e-kirjaga adressaadiks oleva Poole e-posti aadressile ning e-kirja kättetoimetamise kohta on esitatud kättetoimetamise kinnitus (sh automaatne kättetoimetamise kinnitus – *delivery receipt*) või saatmisest on möödunud 1 tööpäev.
- 17.3. Pool kohustub teist Poolt Lepingus esitatud kontaktandmete muutmise viivitamatult teavitama. Kuni Poole kontaktandmete muutmise teate saamiseni loetakse kõik varasemalt teatatud aadressile edastatud teated, kooskõlastused ja pretensioonid nõuetekohaselt edastatuks.
- 17.4. Kui rikete kõrvaldamise või hooldus- või remondikohustuse täitmisega on sellisel määral kiire, et Poolelt ei saa mõistlikult oodata teate edastamist kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, on Poolel õigus edastada vastav teade esmalt telefoni teel, saates esimesel võimalusel vastava teate teisele Poolele ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

18. LÕPPSÄTTED

- 18.1. Käesolev Leping ei ole laoleping võlaõigusseaduse mõistes.
- 18.2. Lepingust tulenevate Üürileandja õiguste ja kohustuste üleminekul mistahes põhjusel, välistavad Pooled käesoleva Üürileandja vastutuse Üürnikule tekitatud kahju eest seoses uue üürileandja kohustuste rikkumise või Lepingu lõppemisega.
- 18.3. Ükski Lepingujärgse õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest loobumist ning ühegi õiguse eraldi või osaline teostamine ei välista selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.
- 18.4. Üürnik annab käesoleva Lepingu allkirjastamisel Üürileandjale nõusoleku oma andmete Üürileandja või tema volitatud esindaja poolt peetavasse andmebaasi kandmiseks ning nende andmete töötlemiseks ulatuses, milles see on vajalik Üürileandja Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguste teostamiseks.
- 18.5. Pooled kinnitavad, et Lepingu tekst on koostatud nendevaheliste läbirääkimiste tulemusel ning Leping vastab Poolte tegelikule tahtele. Pooled kinnitavad, et on Lepingu hoolikalt läbi lugenud ning kõik Lepingu sätted ja tingimused on üheselt arusaadavad ja mõistetavad.

- 18.6. Lepingu jõustumisest loevad Pooled kehtetuks kõik Poolte vahel seni sõlmitud kirjalikud ja suulised Lepingu eset puudutavad kokkulepped.
- 18.7. Lepingu juurde kuuluvad selle allakirjutamisel järgmised lisad:
- 18.7.1. Lisa 1 - Üüripinna plaan
 - 18.7.2. Lisa 2 – Parkimiskohtade plaan